

Gobierno Regional Región del Bío Bío**(Resoluciones)****COMPLEMENTA Y MODIFICA RESOLUCIÓN N° 113 DE 2005, QUE PROMULGA PLAN REGULADOR COMUNAL DE RANQUIL**

Núm. 66.- Concepción, 20 de julio de 2006.- Considerando:

- a) Que por Resolución N° 113 de fecha 28 de Noviembre de 2005 se aprueba y promulga el Plan Regulador Comunal de Ranquil, el que se encuentra con toma de razón por Contraloría Regional del Bío Bío, con fecha 23 de Febrero de 2006.
- b) Que, posteriormente, se ha constatado que en el Resuelvo N° 4, mediante el cual se transcribe el texto íntegro de la Ordenanza Local del mencionado Plan Regulador Comunal de Ranquil, en su artículo 29 se contienen errores de transcripción y omisiones que se hace necesario corregir y complementar.
- c) Que en consecuencia con lo señalado en el considerando b), es necesario efectuar las rectificaciones y complementaciones respectivas.

Vistos: Lo dispuesto en el artículo 43° vigente, del DFL N° 458 (V. y U.) de 1976, Ley General de Urbanismo y Construcciones; en los artículos 2.1.10 y 2.1.11 vigentes, del D.S. N° 47 (V. y U.) de 1992, que contiene la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; lo previsto en los artículos 20 letra f); 24 letra p) y artículo 36 letra c), de la Ley 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; Ley N° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado; lo dispuesto en la Resolución N° 520 de 1996 de la Contraloría General de la República,

Resuelvo:

1. Complementarse el punto 4 del Resuelvo de la Resolución N° 113 de fecha 28 de Noviembre del 2005, en lo pertinente al artículo 29 de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de Ranquil, intercalando antes del último párrafo que establece las condiciones para la Zona de Equipamiento ZE, las siguientes:

- Subdivisión predial mínima: 500 m².
- Coeficiente de ocupación máximo de suelo: 0,5.
- Coeficiente máximo de constructibilidad: 1,5"

2.- Modifícase, a su vez el punto 4, antes mencionado, en lo pertinente al artículo 29 de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de Ranquil, en lo relativo a Zona Productiva Agrícola ZPA, cambiando la expresión:

"Subdivisión predial mínima: 800 m²". Por la frase: "Subdivisión predial mínima:

3.- Sustitúyase, a su vez en el punto 4, antes mencionado, en lo pertinente al artículo 29 de la Ordenanza Local del PRC de Ranquil en la Zona de Extensión Habitacional Mixta Productiva ZEXHMP, la frase: "Usos permitidos: Residencial; Equipamiento de todo tipo, excepto cárcel, cementerio y crematorio; Actividades productivas de industria, almacenamiento y talleres inofensivos.". Por la siguiente frase: "Usos permitidos: Residencial; Equipamiento de todo tipo, excepto cárcel, cementerio y crematorio; Actividades productivas de industria, almacenamiento y talleres, inofensivos y molestos."

4.- En todo lo demás rige el contenido de la Resolución N° 113, antes mencionada.

5.- Publíquese la presente complementación y modificación, conjuntamente con la Resolución N° 113 de fecha 28 de Noviembre de 2005.

Tómese razón, anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- María Soledad Tohá Veloso, Intendente Regional de la Región del Bío Bío.

COMPLEMENTA RESOLUCION N° 66 DE 2006 PROMULGACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE RANQUIL

Núm. 112.- Concepción, 7 de noviembre de 2006.- Considerando:

- a) Que por Resolución N° 113 de fecha 28 de Noviembre de 2005 del Gobierno Regional del Bío Bío se aprueba y promulga el Plan Regulador Comunal de Ranquil, con Toma de Razón el 20 de Marzo del 2006 de la Contraloría Regional del Bío Bío.
- b) Que, posteriormente, se consta que en el Resuelvo N° 4, de la citada resolución, mediante la cual se transcribe el texto íntegro de la Ordenanza Local del mencionado Plan Regulador Comunal de Ranquil, en su artículo 29 se contienen errores de transcripción y omisiones que se hace necesario corregir y complementar.
- c) Que en relación a lo señalado precedentemente, por Resolución N° 66 de 20 de Julio del 2006, de este servicio se complementó y modificó la Resolución N° 113, antes citada, efectuándose las rectificaciones y complementaciones respectivas.
- d) Que por oficio de 04056 de fecha 31.07.06 la Contraloría Regional del Bío Bío devolvió la resolución antes individualizada en atención a que en el resuelvo N° 2 no se indica la subdivisión predial mínima permitida.
- e) Que se hace necesario complementar el resuelvo 2° de la Resolución N° 66, antes mencionada, incluyendo, en la parte resolutive, después de la frase: "Subdivisión predial mínima:" la expresión 1.000 m²

Vistos: Lo dispuesto en el artículo 43° vigente, del DFL N° 458 (V. y U.) de 1976, Ley General de Urbanismo y Construcciones; en los artículos 2.1.10 y 2.1.11 vigentes, del D.S. N° 47 (V. y U.) de 1992, que contiene la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; lo previsto en los artículos 20 letra f); 24 letra p) y artículo 36 letra c), de la Ley 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; Ley N° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado; lo dispuesto en la Resolución N° 520 de 1996 de la Contraloría General de la República,

Resuelvo:

1. Complementarse el resuelvo 2° de la Resolución N° 66 de 20 de Julio del 2006, mediante la cual se complementa la Resolución N° 113 de 28.11.05, que promulga Plan Regulador Comunal de Ranquil, incluyendo después de la frase: "subdivisión predial mínima" la expresión: 1.000 m²".

2. En lo demás rige lo indicado en la citada Resolución N° 66, antes citada.

Tómese razón, anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- María Soledad Tohá Veloso, Intendente Regional de la Región del Bío Bío.

PROMULGA "PLAN REGULADOR COMUNAL DE RANQUIL"

Núm. 113.- Concepción, 28 de noviembre de 2005.- Considerando:

- a) Ord. N° 1.347 de fecha 10 de Junio de 2005, del señor Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región del Bío Bío, mediante el cual se remite el expediente del "Plan Regulador Comunal de Ranquil", para aprobación por parte del Consejo de Gobierno Regional y posterior promulgación;
- b) Ord. N° 1.514 de fecha 21 de Junio de 2005, del señor Intendente Regional de la Región del Bío Bío, dirigido a la Comisión de Ordenamiento Territorial del Consejo de Gobierno Regional, mediante el cual se envía el expediente administrativo del "Plan Regulador Comunal de Ranquil" para su presentación al Consejo de Gobierno Regional;
- c) Informe Técnico de fecha 3 de mayo de 2005, del Jefe del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región del Bío Bío, que informa favorablemente el proyecto de Plan Regulador de Ranquil, de conformidad a lo establecido en la Memoria Explicativa, Estudio de Factibilidad Sanitaria, Ordenanza Local y los Planos PRCN-01, PRCNA-01 y PRCSIP-01 debidamente suscritos;
- d) Ord. N° 145 de fecha 12 de abril de 2005, del Sr. Alcalde I. Municipalidad de Ranquil dirigido al señor Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región del Bío Bío, a través del cual remite copias del expediente solicitando la aprobación del Plan Regulador de Ranquil;
- e) Certificado N° 31 de fecha 14 de marzo de 2005, del Sr. Secretario Municipal de la I. Municipalidad de Ranquil, donde consta que en Sesión Ordinaria N° 09 de fecha 07 de marzo de 2005 del Honorable Concejo Municipal de Ranquil, se aprobó por unanimidad el proyecto del Plan Regulador de Ranquil, refrendado por Decreto N° 230 de fecha 17 de marzo de 2005 del Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de Ranquil;
- f) Resolución Exenta N° 054 de fecha 11 de febrero de 2005, de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región del Bío Bío, que califica favorablemente el proyecto de Plan Regulador Comunal de Ranquil;
- g) Certificado sin número de fecha 12 de septiembre de 2004, del Sr. Secretario Municipal de la I. Municipalidad de Ranquil, donde consta haberse expuesto el proyecto al público durante 30 días más 15 días siguientes para recibir observaciones por escrito, las que fueron respondidas de la misma forma;
- h) Certificado sin número de fecha 05 de agosto de 2004, del Sr. Secretario Municipal de la I. Municipalidad de Ranquil, donde consta que en sesión de fecha 05 de agosto de 2004 del Consejo Económico Social Comunal de Ranquil, se aprobó el proyecto Plan Regulador de Ranquil;
- i) Publicaciones efectuadas los días 1 y 8 de agosto de 2004 en el Diario "La Discusión" de Chillán, mediante las cuales el Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de Ranquil informa e invita a participar a los vecinos de la comuna, de las actividades para la aprobación del Plan Regulador Comunal, incluidas las dos audiencias públicas;
- j) Certificado N° 1799*14 del 18 de Agosto del 2005 de la Secretaría Ejecutiva y Ministro de Fe del Consejo de Gobierno Regional de la Región del Bío Bío, mediante el cual se acredita que en sesión ordinaria N° 14 del 17 de Agosto del 2005, se aprobó el proyecto "Plan Regulador Comunal de Ranquil".

Vistos: Lo dispuesto en el artículo 43° vigente, del DFL N° 458 (V. y U.) de 1976, Ley General de Urbanismo y Construcciones; en los artículos 2.1.10 y 2.1.11 vigentes, del D.S. N° 47 (V. y U.) de 1992, que contiene la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; lo previsto en los artículos 20 letra f); 24 letra p) y artículo 36 letra c), de la Ley 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; Ley N° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado; lo dispuesto en la Resolución N° 520 de 1996 de la Contraloría General de la República,

Resuelvo:

1. Apruébase el Plan Regulador Comunal de Ranquil, de conformidad a lo indicado en los siguientes documentos que lo conforman: Memoria Explicativa, Estudio de Factibilidad, Ordenanza Local y Planos PRCN-01, PRCNA-01 y PRCSIP-01 elaborados por la I. Municipalidad de Ranquil, documentos que por la presente Resolución se aprueban.
2. Publíquese la presente Resolución y la Ordenanza Local en el Diario Oficial de la República y un extracto de ambos documentos en un diario de mayor circulación de la comuna.
3. Archívese la Ordenanza Local y los Planos en el Conservador de Bienes Raíces respectivo.
4. El texto de la Ordenanza Local que se aprueba, es el siguiente:

PLAN REGULADOR COMUNAL DE RANQUIL**ORDENANZA LOCAL****CAPITULO I****DISPOSICIONES GENERALES**

Artículo 1.- La presente Ordenanza Local contiene las normas referentes al límite urbano, zonificación, usos de suelo, condiciones de subdivisión predial, de edificación, de urbanización y vialidad, que regirán dentro del área territorial urbana del Plan Regulador Comunal de Ranquil,

de acuerdo a lo graficado en los Planos PRCÑ-01 Ñipas, PRCNA-01 Nueva Aldea y PRCSIP-01 San Ignacio de Palomares, escala 1:5.000, en adelante el Plano, con cuya información gráfica es complementaria.

Artículo 2.- El área urbana reglamentada por el presente Plan Regulador está definida por el límite urbano de los centros urbanos de Ñipas, Nueva Aldea y San Ignacio de Palomares, que corresponde a las líneas poligonales cerradas entre los puntos 1 al 29 y 1, cuya descripción de puntos y tramos se describen en el Artículo 6 de esta Ordenanza.

Artículo 3.- Todas aquellas materias atinentes al desarrollo urbano que no estuvieren normadas por las disposiciones de la presente Ordenanza, deberán regirse por lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General y demás disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia.

Artículo 4.- De conformidad a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, corresponden a la Dirección de Obras Municipales de Ranquil, la responsabilidad en la aplicación de las normas de la presente Ordenanza y a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región del Bío Bío, la supervigilancia de su cumplimiento y la interpretación técnica de ellas.

Artículo 5.- La inobservancia de las normas contenidas en la presente Ordenanza será sancionada de acuerdo a lo previsto en la Ley General de Urbanismo y Construcción.

CAPITULO II

DESCRIPCION DEL LIMITE URBANO

Artículo 6.- El límite urbano del área reglamentada por el presente Plan Regulador Comunal de Ranquil, enunciado en el Artículo 2 de esta Ordenanza, se define de conformidad con la descripción de puntos y tramos que se detalla a continuación:

CENTRO URBANO DE ÑIPAS

Punto	Descripción del Punto	Tramo	Descripción del Tramo
1	Intersección de la ribera del río Itata con perpendicular al eje de calle El Roble levantada a 380 m al sur del cruce con calle B. Luco		
2	Intersección de perpendicular al eje de calle El Roble levantada a 380 m al sur del cruce con calle B. Luco con paralela a 200 m al sur del eje de calle John Kennedy		
		1-2	Perpendicular al eje de calle El Roble levantada a 380 m al sur del cruce con calle B. Luco, entre los puntos 1 y 2
3	Intersección de paralela a 200 m al sur del eje de calle John Kennedy con eje de quebrada Sin Nombre 1		
		2-3	Paralela a 200 m al sur del eje de calle John Kennedy, entre los puntos 2 y 3
4	Intersección de eje de quebrada Sin Nombre 1 con paralela a 350 m al sur del eje de calle John Kennedy		
		3-4	Eje de quebrada Sin Nombre 1, entre los puntos 3 y 4
5	Intersección de paralela a 350 m al sur del eje de calle John Kennedy con paralela a 120 m al oriente del eje de Acceso Norte		
		4-5	Paralela a 350 m al sur del eje de calle John Kennedy, entre los puntos 4 y 5
6	Intersección de paralela a 120 m al oriente del eje del Acceso Norte con paralela a 140 m al sur del eje del camino a Pueblo Viejo		
		5-6	Paralela a 120 m al oriente del eje de Acceso Norte, entre los puntos 5 y 6
7	Intersección de paralela a 140 m al sur del eje del camino a Pueblo Viejo con eje de estero Pirihuin		
		6-7	Paralela a 140 m al sur y poniente del eje del camino a Pueblo Viejo, entre los puntos 6 y 7
8	Intersección del eje del estero Pirihuin con ribera del río Itata		
		7-8	Eje del estero Pirihuin, entre los puntos 7 y 8
		8-1	Ribera del río Itata, entre los puntos 8 y 9

CENTRO URBANO DE SAN IGNACIO DE PALOMARES

Punto	Descripción del Punto	Tramo	Descripción del Tramo
9	Intersección de perpendicular al eje del estero Palomares levantada a 400 m al sur del puente del camino a Tomé sobre el mismo estero con perpendicular al eje del camino a Tomé levantada a 400 m al poniente del puente sobre el estero Palomares		
10	Intersección perpendicular al eje del camino a Tomé levantada a 400 m al poniente del puente sobre el estero Palomares con paralela a 200 m al norte del eje del camino a Tomé		

		9-10	Perpendicular al eje del camino a Tomé levantada a 400 m al poniente del puente sobre el estero Palomares, entre los puntos 9 y 10
11	Intersección de paralela a 200 al norte del eje del camino a Tomé con paralela a 180 m al poniente del eje de Estero Palomares		
		10-11	paralela a 200 al norte del eje del camino a Tomé, entre los puntos 10 y 11
12	Intersección de paralela a 180 m al poniente del eje de Estero Palomares con paralela a 180 m al poniente del eje de Canal Palomares		
		11-12	Paralela a 180 m al poniente del eje de Estero Palomares, entre los puntos 11 y 12
13	Intersección de paralela a 180 m al poniente del eje de Canal Palomares con perpendicular al camino a Coelemu levantada a 370 m al norte del puente con el estero Palomares		
		12-13	Paralela a 180 m al poniente del eje de Canal Palomares, entre los puntos 12 y 13
14	Intersección de perpendicular al camino a Coelemu levantada a 370 m al norte del puente con el estero Palomares con paralela trazada a 200 m al oriente del eje del camino a Coelemu		
		13-14	Perpendicular al camino a Coelemu levantada a 370 m al norte del puente con el estero Palomares, entre los puntos 13 y 14
15	Intersección de paralela a 200 m al oriente del eje del camino a Coelemu con paralela a 200 m al norte del eje de calle Estero Palomares Norte		
		14-15	Paralela a 200 m al oriente del eje del camino a Coelemu, entre los puntos 14 y 15
16	Intersección de paralela a 200 m al norte del eje de calle Estero Palomares Norte con paralela a 300 m al oriente del eje de calle La Patagua		
		15-16	Paralela a 200 m al norte del eje de calle Estero Palomares Norte, entre los puntos 15 y 16
17	Intersección de paralela a 300 m al oriente del eje de calle La Patagua con paralela a 300 m al sur del eje de calle Emilia Werner		
		16-17	Paralela a 300 m al oriente del eje de calle La Patagua, entre los puntos 16 y 17
18	Intersección de paralela a 300 m al sur del eje de calle Emilia Werner con paralela a 220 m al oriente del eje de Estero Palomares		
		17-18	Paralela a 300 m al sur del eje de calle Emilia Werner, entre los puntos 17 y 18
19	Intersección de paralela a 220 m al oriente del eje de Estero Palomares con perpendicular al eje del estero Palomares levantada a 400 m al sur del puente sobre el estero Palomares		
		18-19	Paralela a 220 m al oriente del eje de Estero Palomares, entre los puntos 18 y 19
		19-9	Perpendicular al eje del estero Palomares levantada a 400 m al sur del puente sobre el estero Palomares, entre los puntos 19 y 9

CENTRO URBANO DE NUEVA ALDEA

Punto	Descripción del Punto	Tramo	Descripción del Tramo
20	Intersección de ribera de río Itata con paralela a 500 m al sur del eje de Ruta del Itata		
21	Intersección de paralela a 500 m al sur del eje de Ruta del Itata con perpendicular al eje de Ruta del Itata levantada en el punto de empalme del enlace Quillón - Chillán		
		20-21	Paralela a 500 m al sur del eje de Ruta del Itata, entre los puntos 20 y 21
22	Intersección de perpendicular al eje de Ruta del Itata levantada en el punto de empalme del enlace Quillón - Chillán con paralela a 40 m al sur del nudo Nueva Aldea de la Ruta del Itata		
		21-22	Perpendicular al eje de Ruta del Itata levantada en el punto de empalme del enlace Quillón - Chillán, entre los puntos 21 y 22
23	Intersección de paralela a 40 m al sur del nudo Nueva Aldea de la Ruta del Itata con paralela a 40 m al sur de la línea oficial sur de Ruta del Itata		
		22-23	Paralela a 40 m al sur del nudo Nueva Aldea de la Ruta del Itata, entre los puntos 22 y 23
24	Intersección de paralela a 40 m al sur de la línea oficial sur de Ruta del Itata con perpendicular al eje de Ruta del Itata levantada a 2.500 m al poniente del canal Nuevas Aldea		
		23-24	Paralela a 40 m al sur de la línea oficial sur de Ruta del Itata, entre los puntos 23 y 24
25	Intersección de perpendicular al eje de Ruta del Itata levantada a 2.500 m al poniente del canal Nuevas Aldea con paralela a 40 m al norte de la línea oficial norte del camino a Carrizales		
		24-25	Perpendicular al eje de Ruta del Itata levantada a 2.500 m al poniente del canal Nuevas Aldea, entre los puntos 24 y 25

26	Intersección de paralela a 40 m al norte de la línea oficial norte del camino a Carrizales con paralela a 40 m al poniente de línea oficial poniente de Variante Carrizales		
		25-26	Paralela a 40 m al norte de la línea oficial norte del camino a Carrizales, entre los puntos 25 y 26
27	Intersección de paralela a 40 m al poniente de línea oficial poniente de Variante Carrizales con paralela a 140 m al sur del eje del Camino a Nipas		
		26-27	Paralela a 40 m al poniente de línea oficial poniente de Variante Carrizales, entre los puntos 26 y 27
28	Intersección de paralela a 140 m al sur del eje del Camino a Nipas con paralela a 40 m al poniente de la ribera poniente del estero Porvenir		
		27-28	Paralela a 140 m al sur del eje del Camino a Nipas, entre los puntos 27 y 28
29	Intersección de paralela a 40 m al poniente de la ribera poniente del estero Porvenir con ribera del río Itata		
		28-29	Paralela a 40 m al poniente de la ribera poniente del estero Porvenir, entre los puntos 28 y 29
		29-30	Ribera del río Itata, entre los puntos 29 y 30

CAPITULO III

DEFINICIONES Y NORMAS GENERALES

Artículo 7.- El significado de los términos "Coeficiente de Ocupación de Suelo, Coeficiente de Constructibilidad, Densidad, Edificación Aislada, Pareada y Continua y Antejardín", es el establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Artículo 8.- Las disposiciones sobre rasantes y distanciamientos serán las señaladas en el Artículo 2.6.3. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, o en el que corresponda ante una eventual modificación de la Ordenanza General.

Artículo 9.- Las disposiciones sobre adosamientos serán las señaladas en el Artículo 2.6.2. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, o en el que corresponda ante una eventual modificación de la Ordenanza General.

Artículo 10.- Todo predio emplazado dentro del área urbana regulada por el presente plan regulador comunal deberá disponer de cierros de carácter definitivo. Los cierros exteriores deberán tener una altura máxima de 1,80 m. y un porcentaje mínimo de transparencia de un 50%.

En los sitios esquina se respetará lo dispuesto en los Artículo 2.5.3. al 2.5.8 y en los sitios eriazos se cumplirá con lo establecido en el Artículo 2.5.1 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, o en los que corresponda ante una eventual modificación de la Ordenanza General. En estos casos, los cierros deberán tener el carácter de definitivos, transparencia mínima de un 50% y una altura máxima de 1,80 m.

Artículo 11.- Los antejardines son los establecidos para cada zona en el Artículo 29 de la presente Ordenanza y su profundidad no podrá ser inferior a 2,00 m en predios con frente a vías no estructurantes y 3,00 m frente a vías estructurantes. No obstante lo anterior no será obligatorio el antejardín en aquellos sectores consolidados, cuando el 60% o más de la longitud de una misma cuadra, no disponga de ellos.

En los sitios esquina afectados por antejardines en dos de sus lados, el Director de Obras Municipales podrá reducir las exigencias que lo afecten hasta en un 25% en la calle o pasaje de menor jerarquía vial, siempre que la faja resultante no sea inferior a 2,00 m.

Artículo 12.- No serán establecidos estándares de estacionamiento en la presente Ordenanza. No obstante lo anterior, todos los predios o recintos destinados a actividades que signifiquen carga y descarga de mercaderías, materiales, madera y troncos, etc. deberán disponer de espacios interiores donde realizar estas labores, de manera de evitar el estacionamiento de camiones en las vías públicas.

Artículo 13.- Los proyectos de construcción, reconstrucción, reparación, alteración y ampliación, que se emplacen en predios existentes que no cumplan con las superficies prediales mínimas establecidas en esta Ordenanza, se aprobarán dándose cumplimiento a las demás normas que se establecen en ella.

Artículo 14.- Sin perjuicio de las demás disposiciones establecidas en la presente Ordenanza y de lo dispuesto en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en todas las obras que se emplacen en aquellos terrenos que se vean afectados por algún riesgo natural o antrópico, será exigible un estudio de riesgos suscrito por un profesional especialista, que defina condiciones de seguridad para urbanizar y/o construir en dichos predios. Sin este estudio no se podrá autorizar permisos de movimientos de tierra, loteos, urbanización o de construcción.

Artículo 15.- Para los efectos de la aplicación del presente plan regulador comunal los destinos o usos de suelo y sus definiciones son los establecidos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y se asignan a cada una de las zonas descritas en el artículo 29 de la presente Ordenanza. Se clasifican en los seis tipos siguientes:

- Residencial
- Equipamiento
- Actividades productivas
- Infraestructura
- Espacios públicos
- Áreas verdes

Sin perjuicio de lo anterior, los tipos de uso de suelo de Espacios Públicos y de Áreas Verdes se entenderán siempre permitidos, por lo que no es necesario mencionarlos, salvo prohibición expresa en cada una de las zonas descritas en el Artículo 29 de la presente Ordenanza.

Artículo 16.- El destino Residencial es el definido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Las viviendas podrán consultar el funcionamiento de pequeño comercio, industrias artesanales o el ejercicio de una actividad profesional, en tanto su principal destino subsista como habitacional y no supere el 50% de su superficie. Con todo, cuando estas actividades complementarias a la vivienda sobrepasen la mitad de la superficie edificada de la misma, dichas actividades deberán cumplir con los usos de suelo permitidos para la zona donde se emplazan.

Artículo 17.- El destino Equipamiento se define a lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Su localización y emplazamiento se efectuará de conformidad a la tipología o clases permitidas o prohibidas en cada una de las zonas descritas en el Artículo 29 de la presente Ordenanza y a la aplicación de la escala definida en el artículo 2.1.3.6 de la citada Ordenanza General, o en el que corresponda ante una eventual modificación de este.

Los servicios artesanales y profesionales, se entenderán siempre incluidos en cualquier uso de suelo destinado a equipamiento. Asimismo, los demás servicios se entenderán también incluidos en cualquier tipo de equipamiento, salvo prohibición expresa en cada zona descrita en el Artículo 29 de la presente Ordenanza.

Sin perjuicio de las demás disposiciones establecidas en el Artículo 29 de la presente Ordenanza y de lo dispuesto de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, los centros de servicio automotores y venta o expendio minorista de combustibles líquidos, constituyen destino de equipamiento de comercio y deberán cumplir con las siguientes normas, las que prevalecerán por sobre las estipuladas en las condiciones de subdivisión, urbanización y edificación de las zonas en que este destino se permite, según el artículo 29 de la presente Ordenanza:

Superficie predial mínima:

Para Establecimientos de venta minorista de combustibles líquidos :	500 m ² .
Para Estaciones de servicio automotor	800 m ² .
Sistema de Agrupamiento:	Aislado.

Cuando se permitan los adosamientos, solo podrán construirse adosadas las edificaciones correspondientes a oficinas de ventas, administración y cobertizos para estacionamiento de vehículos. Se prohíbe el adosamiento de instalaciones que produzcan emanaciones, ruidos, trepidaciones o vibraciones, calificadas como molestas por el servicio competente. Los adosamientos permitidos deberán cumplir con lo dispuesto en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Distanciamientos:

El distanciamiento mínimo entre los deslindes de las propiedades vecinas y las instalaciones o edificaciones deberá ser de 3,00 m, sin perjuicio de cumplir con las superficies de rasantes previstas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

La faja resultante de este distanciamiento deberá mantenerse con vegetación arbórea o arbustiva.

Sin perjuicio de lo anterior, las instalaciones y edificaciones que contemplen recintos de lavado y lubricación, deberán disponer además, de los elementos y dispositivos de aislamiento y protección que sean necesarios para evitar la propagación de chorros de agua líquidas y/o aceites sucios o contaminados, vapores, olores y gases, hacia los predios vecinos y hacia el espacio público.

Accesos:

El diseño geométrico de los accesos y su emplazamiento se ajustará al Manual de Vialidad Urbana, Volumen 3 "REDEVU", aprobado por D.S. N° 12 (V. y U.) de 1984, publicado en el Diario Oficial de fecha 3 de Marzo de 1984 o el que lo reemplace.

Artículo 18.- El destino Actividades Productivas es el definido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Para la aplicación de la presente Ordenanza la clasificación de las actividades productivas y sus definiciones, son las que se señalan a continuación:

Industrias: Predios, recintos, instalaciones, construcciones y/o edificios en que se realizan actividades de producción, extracción, procesamiento y/o transformación de productos finales, intermedios o insumos, para lo cual se emplean más de 10 personas.

Almacenamiento: Predios, recintos, construcciones y/o edificios en que se hace acopio o bodegaje de cualquier tipo de productos.

Talleres: Predios, recintos, instalaciones, construcciones y/o edificios en que se desarrollan las actividades antes señaladas para las industrias, o parte de ellas, como montajes y/o reparaciones, etc. ocupando para ello no más de 10 personas.

Para la calificación de las actividades productivas se estará a lo dispuesto en el artículo 4.14.2. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, o en el que corresponda ante una eventual modificación de la Ordenanza General, y deberá efectuarla el Servicio de Salud correspondiente. Dicha calificación deberá incluirse entre los antecedentes necesarios para la obtención del permiso de edificación o para solicitudes de cambio de destino de edificaciones existentes.

En aquellas zonas donde se permita la actividad industrial inofensiva, se podrán autorizar proyectos industriales calificados como molestos, condicionado a la mitigación de sus impactos. Se entenderá por impactos mitigados a las alteraciones del medio ambiente provocadas directa o indirectamente por un proyecto o actividad, que pudiendo causar daños a la salud y a la propiedad, sus niveles de contaminación cumplan con la normativa aplicable. Esto, previo informe de los organismos competentes, efectuado sobre una base de análisis de riesgo y al cumplimiento de prácticas, normas o estándares recomendados.

Artículo 19.- El destino Infraestructura es el definido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Este destino se encuentra siempre permitido en el área territorial normada por el presente plan regulador comunal, a excepción de aquellos señalados en el artículo 23 y de los expresamente prohibidos en el artículo 29, ambos de la presente Ordenanza.

Las antenas de telecomunicaciones requerirán un distanciamiento de 1/3 de su altura total y deberán ser autorizadas por la Dirección de Obras Municipales, de acuerdo a lo señalado en el artículo 2.6.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, o en el que corresponda ante una eventual modificación de la Ordenanza General.

Las restricciones que afecten a las franjas de terrenos destinadas a la protección de líneas de alta tensión, ductos subterráneos, trazados ferroviarios y cauces naturales de agua, serán las que determinen los servicios competentes.

Artículo 20.- Los terminales de transportes de personas, sin perjuicio de las demás disposiciones establecidas en el Artículo 29 de esta Ordenanza, y de lo dispuesto en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, sólo se podrán instalar en predios que cumplan con los requisitos mínimos de infraestructura física que se señalan en las tablas 1 y 2 del Artículo 4.13.8, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y que enfrenten vías estructurantes de ancho igual o superior a 15 m.

Artículo 21.- El destino Espacio público es el definido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

En las avenidas, calles y pasajes, y riberas de ríos, que constituyen bien nacional de uso público, no podrán realizarse construcciones de ningún tipo, salvo aquellas que sean complementarias a su uso específico, tales como kioscos, embarcaderos, fuentes de agua, juegos infantiles y otras similares según corresponda. Las condiciones de edificación para estas construcciones complementarias serán determinadas en los proyectos específicos, los cuales serán aprobados por la Dirección de Obras Municipales, en atención a lo señalado en el Artículo 2.1.30, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, o en el que corresponda ante una eventual modificación de la Ordenanza General.

Artículo 22.- El destino Área Verde es el definido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

La Municipalidad podrá autorizar construcciones en las áreas verdes de uso público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1.30 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, o en el que corresponda ante una eventual modificación de éste.

Sin perjuicio de lo anterior, los nuevos loteos y subdivisiones se atenderán para la definición de las áreas verdes y equipamiento, a lo establecido en los Artículos 2.2.2, al 2.2.3, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, o en los que corresponda ante una eventual modificación de estos.

Artículo 23.- Quedan prohibido dentro del área urbana reglamentada por el presente Plan Regulador, además de los establecidos como tales en el Artículo 29 de esta Ordenanza, los siguientes usos de suelo:

- Actividades productivas (Industrias, almacenamientos y talleres) peligrosas
- Obras de Infraestructura de mayor envergadura como: Vertederos y/o rellenos sanitarios y plantas de transferencia de residuos domésticos e industriales; centrales de generación o distribución de energía y similares
- Instalaciones mineras
- Plantaciones forestales con fines comerciales

Artículo 24.- La aprobación de proyectos de urbanización como asimismo la ejecución de las obras de alcantarillado y aguas servidas y aguas lluvia, de agua potable, luz eléctrica, gas y pavimentación, se regirán por las disposiciones de la Ley General y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y las Normas Técnicas oficiales emanadas del Instituto Nacional de Normalización y de los Servicios respectivos.

Artículo 25.- En las áreas verdes de uso público se deberá considerar la plantación de césped con mezcla municipal, complementada con vegetación baja y con especies arbóreas de hojas perenne y caducas propia de la zona. Todas las calles y avenidas deberán contemplar arborización. El mobiliario de ornato será el que determine la Dirección de Aseo y Ornato de la Municipalidad.

Artículo 26.- En todas aquellas áreas que por su condición de contacto entre las áreas habitadas y el bosque, presenten un alto riesgo de incendio forestal se aplicarán las siguientes normas sobre riesgo de incendios forestales. Para tal efecto, se definen las siguientes normas mínimas de construcción, urbanización, vialidad y prevención de incendios forestales:

Las construcciones colindantes con áreas de bosques artificiales productivos emplazadas en la zona ZR1 deberán distanciarse de éste a lo menos en 25 metros. Las fajas resultantes del distanciamiento descrito anteriormente (15 m) podrán optar por el uso de suelo y normativa de la zona contigua, con un coeficiente de ocupación de suelo un 20% inferior al de dicha zona. Además deberán presentar una adecuada accesibilidad, estar libres de obstáculos, residuos y/o elementos combustibles y contar con suministro de agua. Estas fajas podrán además, incorporar especies vegetales irrigadas.

Las urbanizaciones colindantes con áreas de bosques deberán distanciarse de éstos a lo menos 25 metros de ancho, conformando una faja de terreno, en la cual no se permitirán edificaciones. Dicha faja deberá considerar una accesibilidad adecuada y/o una vía de borde apta para el tránsito vehicular, según lo permitan las condiciones topográficas y una red hídrica que contemple grifos emplazados a no más de 100 metros de esta faja.

Para el área urbana de contacto, y para el área silvícola de interfase se establecen las siguientes normas:

En las áreas urbanas de contacto se deberá considerar una faja de 100 metros de ancho que contemple la reducción de combustible seco en áreas exteriores, la eliminación de fuentes generadoras de incendios forestales, y la implementación de planes vecinales de emergencia.

En el área silvícola de interfase, que corresponde a los primeros 4.000 metros de terreno, medidos desde el límite con el área urbana, se deberán formular planes de protección predial contra incendios forestales, prohibir el uso de fuego para la eliminación de desechos agrícolas y forestales, implementar cortafuegos perimetrales y poda de vegetación circundante en todos los caminos y senderos comprendidos en esta área y formular planes especiales de protección de incendios forestales para aquellas áreas de mayor riesgo, definida por CONAF.

Los costados de las calzadas de las vías estructurantes, colindantes con áreas de bosques, deberán contemplar tres fajas consecutivas de seguridad:

- Berma o faja de a lo menos 3 metros de ancho, sin vegetación.
- Faja cortafuego de a lo menos 5 metros de ancho, libre de bosque.
- Faja de a lo menos 5 metros de ancho, de bosque podado y libre de residuos.

CAPITULO IV

ZONIFICACION, USOS DE SUELO Y NORMAS ESPECIFICAS

Artículo 27.- El presente Plan Regulador comprende las siguientes áreas atendiendo a su grado de consolidación:

Áreas Consolidadas: Son las áreas urbanas que se encuentran total o parcialmente ocupadas por el crecimiento físico del centro urbano, y por lo tanto, presentan un paisaje urbano característico.

Áreas de Extensión Urbana: Son las áreas urbanas planificadas externas a las áreas consolidadas, que presentan aptitudes para recibir el crecimiento urbano en extensión y se emplazan dentro del límite urbano propuesto.

Áreas de Protección y Restricción: Son las áreas planificadas que en razón de su especial naturaleza, pueden presentar diversos grados de ocupación, y están destinadas a usos de suelo específicos como protección y/o restricción. Se incluyen además, en estas áreas las zonas de ocupación condicionada y zonas patrimoniales.

Artículo 28.- Los usos de suelo de Espacios Públicos, de Áreas Verdes públicas, fiscales, municipales o privadas, y de Infraestructura de Vialidad, Aguas lluvias, Agua potable y Aguas servidas, se entenderán siempre permitidos en todas las zonas, por lo que no es necesario mencionarlos en cada una de ellas, salvo que expresamente se señalen como prohibidos. Asimismo, todos los destinos no indicados como permitidos se entenderán prohibidos.

Artículo 29.- Las áreas señaladas en el artículo 27 se subdividen en las zonas graficadas en los Planos PRON-01 Nipas, PRONA-01 Nueva Aldea y PRCSIP-01 San Ignacio de Palomares, que se describen a continuación, atendiendo a las características de uso de suelo, normas de subdivisión, urbanización y construcción, que se determinan para cada una de ellas.

En todas aquellas zonas que se identifiquen en el plano como zona condicionada (C), el Director de Obras Municipales deberá exigir un estudio de riesgo que determine las características naturales y los riesgos que la afectan, debiendo definirse en dicho estudio, las medidas de mitigación necesarias para garantizar la seguridad de los asentamientos humanos y de las personas.

Cuando exista riesgo de inundación el estudio de riesgo deberá contemplar, a lo menos, los niveles de crecidas del curso de agua, las obras de protección y de tratamiento de riberas, las cotas de relleno adecuadas y las especificaciones técnicas de dichos rellenos.

Cuando exista riesgo de anegamiento el estudio de riesgo deberá contemplar, a lo menos, la magnitud de los eventos de anegamiento, los niveles freáticos y duración del fenómeno, y determinar las obras de drenaje y rellenos necesarios para garantizar la seguridad de los asentamientos.

Cuando exista duda en la interpretación del límite de una zona sobre un predio determinado, la normativa aplicable será la correspondiente a la de la zona por donde se accede desde la vía pública.

ZONAS DEL AREA CONSOLIDADA

ZONA HABITACIONAL MIXTA ZHM

Los usos de suelo permitidos y prohibidos y las condiciones de subdivisión, urbanización y construcción son:

Usos permitidos: Residencial; Equipamiento de todo tipo, excepto cárcel, cementerio y crematorio; Actividades productivas sólo talleres inofensivos.

Usos prohibidos: Todos los usos de suelo no mencionados anteriormente y los señalados en el Artículo 23 de la presente Ordenanza.

Subdivisión predial mínima: 200 m², cuando se cuenta con red de Agua Potable y Aguas Servidas

300 m², cuando sólo se cuenta con red de Agua Potable

Coefficiente de Ocupación máximo de suelo: 0,8

Coefficiente máximo de Constructibilidad:	2,5
Sistema de agrupamiento:	Aislado, pareado y/o continuo
Altura máxima de edificación:	18 m
Densidad habitacional bruta máxima:	160 hab / ha.
Antejardín mínimo:	3 m.